

PERJANJIAN JUAL BELI

No. PIHAK PERTAMA : 502/PJB/X/2024

No. PIHAK KEDUA :

**Blood Bank Refrigerator BR158-4,
Transcooler**

PT. MUTUAL BAHTERA SANTOSO

Northwest Boulevard NV 12 No. 6, Kel. Pakal,
Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur

dengan

PT. DISA PRIMA MEDIKA

Jl. Raya Mondoroko, Mondoroko, Banjararum, Kec. Singosari, Kab.
Malang, Jawa Timur

PERJANJIAN JUAL BELI
Blood Bank Refrigerator BR158-4, Transcooler

No. PIHAK PERTAMA: 502/PJB/X/2024
No. PIHAK KEDUA:

Antara PT. Mutual Bahtera Santoso dengan PT. Disa Prima Medika

Perjanjian Jual Beli Angsuran ini (selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, Tanggal 30 Bulan Oktober Tahun 2024, oleh dan antara :

- I. Nama : Ribka Paula
Jabatan : Direktur
Alamat : PT Mutual Bahtera Santoso
Northwest Boulevard NV 12 No. 6, Kel. Pakal, Kec. Pakal, Surabaya

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT Mutual Bahtera Santoso**.
Selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"

- II. Nama : Endang Susilowati
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : PT Disa Prima Medika RS Prima Husada
Jl. Banjararum Selatan No 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT. Disa Prima Medika** disebut "**Pihak Kedua**"

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**", dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat-alat kesehatan ;
- Bahwa, Pihak Kedua menyediakan jasa pelayanan kesehatan yang diantaranya adalah jasa pemeriksaan kesehatan;

Bahwa, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri kepada Perjanjian ini yang dimana Perjanjian ini memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

- Perjanjian Jual Beli adalah perjanjian yang dibuat oleh dan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dimana pihak yang satu memiliki kewajiban untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati bersama.

Paraf Pihak Pertama				

Paraf Pihak Kedua				

- Objek Perjanjian adalah alat yang dirincikan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
- Pihak Ketiga adalah Pihak lain selain Para Pihak yang terikat oleh Perjanjian ini.

PASAL 2 MAKSUD & TUJUAN

Pihak Pertama berkehendak menjual Objek Perjanjian kepada Pihak Kedua sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini dan Pihak Kedua berkehendak untuk membeli Objek Perjanjian tersebut secara angsuran.

PASAL 3 PENYERAHAN OBJEK PERJANJIAN

- Objek Perjanjian yang dibeli oleh Pihak Kedua wajib diserahkan kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah uang muka di terima oleh Pihak Pertama.
- Penyerahan Objek Perjanjian akan dilaksanakan di PT. Disa Prima Medika beralamat di Jl. Raya Mondoroko, Mondoroko, Banjararum, Kec. Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur

PASAL 4 HARGA DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

- Harga Objek Perjanjian yang disepakati adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Lampiran 1.
- Kewajiban pembayaran atas Objek Perjanjian dilakukan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 1.
- Surat Tagihan yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua didasarkan atas *Surat Jalan* yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.
- Pihak Kedua wajib pembayaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Tagihan diterbitkan dan metode pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama di :
Nama Bank : Bank Central Asia
Cabang : Bank BCA Cab. Telogorejo Semarang
Atas nama : PT. Mutual Bahtera Santoso
Nomor rekening : 4265790888
- Para Pihak telah sepakat dan mufakat bahwa apabila dikemudian hari Pihak Kedua tidak dapat memenuhi pembayaran sesuai yang diatur dalam Pasal ini, maka seluruh pembayaran yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua menjadi hak dan dianggap sebagai pembayar kerugian untuk kepentingan Pihak Pertama dan Pihak kedua harus mengembalikan Objek Perjanjian kepada Pihak Pertama dalam keadaan tidak rusak, lengkap dan terpelihara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak Surat Peringatan Pembayaran dikirimkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang dibuktikan oleh tanda terima oleh Pihak Pertama.

Paraf Pihak Pertama				

Paraf Pihak Kedua				

6. Apabila Objek Perjanjian tidak dikembalikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana disebutkan pada ayat diatas, maka Pihak Pertama akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penarikan Alat kepada Pihak Kedua dan Pihak Pertama diperbolehkan untuk menarik alat tersebut.
7. Dalam hal terjadi kehilangan/kecurian Objek Perjanjian beserta aksesori/kelengkapannya atau rusak terbakar maka Pihak Kedua wajib mengganti kerugian sebesar barang yang rusak atau hilang.
8. Objek Perjanjian akan menjadi milik Pihak Kedua setelah seluruh kewajiban pembayaran dilunasi.

PASAL 5 PELATIHAN OPERATOR

Pihak Pertama bersedia memberikan pelatihan berupa training mengenai pengoperasian dan prosedur perawatan Objek Perjanjian kepada operator Pihak Kedua maksimal 30 (Tiga Puluh) hari setelah barang di terima oleh Pihak Kedua.

PASAL 6 GARANSI DAN PEMELIHARAAN OBJEK PERJANJIAN

1. Pihak Pertama menjamin bahwa Objek Perjanjian yang dibeli oleh Pihak Kedua merupakan peralatan baru berada dalam kondisi dan kualitas yang baik, terjamin dan siap pakai sesuai dengan standar dari *Principal* Transcooler.
2. Masa garansi sparepart Objek Perjanjian adalah selama 12 (dua belas) bulan sejak Objek Perjanjian di-*install* yang dibuktikan oleh Laporan *Instalasi*.
3. Setelah masa garansi, apabila terjadi kerusakan maka Pihak Pertama akan memberikan jasa perbaikan secara cuma-cuma (tidak termasuk sparepart). Apabila terdapat penggantian sparepart maka akan menjadi tanggungan Pihak Kedua.
4. Apabila terjadi kerusakan karena kesalahan pengoperasian oleh pemakai atau operator maka biaya perbaikan akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
5. Perbaikan Objek Perjanjian hanya boleh dilakukan oleh Pihak Pertama atau teknisi dari Pihak Kedua yang telah ditunjuk dan telah diberi pelatihan oleh Pihak Pertama.
6. Apabila Objek Perjanjian mengalami gangguan dan/atau kerusakan, maka Pihak Kedua dapat melakukan laporan gangguan atau kerusakan kepada Pihak Pertama. Teknisi Pihak Pertama akan memberikan respon dalam jangka waktu 1x24 jam. Apabila gangguan dan atau kerusakan tidak dapat diatasi melalui telepon, maka Teknisi dari Pihak Pertama harus sudah datang selambat-lambatnya dalam waktu 2x24 jam pada hari kerja setelah laporan gangguan atau kerusakan diterima.
7. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan *Sparepart* dan *consumables* yang tidak sesuai dengan mutu dan standar dari *Principal* Transcooler yang di buktikan dengan adanya temuan sparepart atau consumables yang tidak sesuai.

Paraf Pihak Pertama				

Paraf Pihak Kedua				

PASAL 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA

Pihak Pertama dengan ini menyatakan, menjamin dan berjanji kepada Pihak Kedua sebagai berikut:

1. Pihak Pertama adalah pemilik yang sah atas Objek Perjanjian dan sepenuhnya berhak untuk menjual Objek Perjanjian kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini dan Pihak Pertama menjamin bahwa Pihak Kedua tidak akan mengalami tuntutan dan/atau penolakan dari Pihak Ketiga yang mengaku memiliki hak atas Objek Perjanjian.
2. Pihak Pertama mempunyai semua perizinan yang diterbitkan oleh otoritas Indonesia yang memberi hak kepada Pihak Pertama untuk memiliki, menyimpan, menggunakan, menyalurkan, mengalihkan, meminjamkan atau menjual Objek Perjanjian dan/atau Bahan Penunjang.
3. Pihak Pertama memiliki hak dan kekuasaan dan wewenang sepenuhnya untuk mengadakan, menandatangani, dan menyerahkan Perjanjian ini dan untuk melaksanakan sepenuhnya kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Perjanjian ini akan dilaksanakan secara patut dan sah oleh Pihak Pertama dan merupakan kewajiban Pihak Pertama secara hukum yang sah dan mengikat.
4. Setiap pernyataan, jaminan dan janji yang dibuat oleh Pihak Pertama, adalah benar dan tepat adanya dan tepat dalam segala hal yang bersifat materiil sejak tanggal Perjanjian ini.
5. Tidak ada fakta materiil yang telah dihapus oleh Pihak Pertama yang akan menjadikan setiap pernyataan, jaminan atau janji berdasarkan Perjanjian ini menjadi sesuatu yang menyesatkan, tidak benar atau pun salah.

PASAL 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

Pihak Kedua dengan ini menyatakan, menjamin dan berjanji kepada Pihak Pertama sebagai berikut:

1. Pihak Kedua dan Perwakilannya pada Perjanjian ini memiliki hak secara hukum dan kekuasaan, otoritas yang diperlukan untuk menandatangani, melaksanakan dan menyerahkan Perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban Pihak Kedua sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini. Perjanjian ini akan dilaksanakan sebagaimana mestinya secara sah oleh Pihak Kedua dikarenakan perjanjian ini memuat kewajiban Pihak Kedua yang sah dan mengikat secara hukum.
2. Pihak Kedua mempunyai semua perizinan yang memberi hak kepada Pihak Kedua untuk memiliki, menyimpan, atau menggunakan Objek Perjanjian.
3. Pihak Kedua tidak akan menyalurkan, mengalihkan, memindahkan, meminjamkan, menyewakan, atau menjual Objek Perjanjian kepada Pihak Ketiga dengan alasan apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama sebelum pembayaran dilunasi oleh Pihak Kedua.
4. Dalam hal terjadi gagal bayar oleh Pihak Ketiga yang timbul dan terkait dengan Perjanjian ini, Pihak Kedua tetap harus menjamin untuk memenuhi seluruh kewajiban dan prestasinya termasuk tapi tidak terbatas pada pelunasan pembayaran kepada Pihak Pertama.
5. Pelaksanaan, penyerahan dan kinerja Perjanjian ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini tidak akan :

Paraf Pihak Pertama				

Paraf Pihak Kedua				

Paraf Pihak Kedua				

UP. : Ribka Paula

PT. Disa Prima Medika (RS Prima Husada)

Alamat : Jl. Banjararum Selatan No 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

No. Telp : 0341 - 458679

Fax : -

Email : disaprimamedika@gmail.com

UP. :

3. Dalam hal adanya perubahan alamat surat menyurat maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal berlakunya perubahan tersebut.
4. Apabila perubahan alamat tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila surat-menyurat atau pemberitahuan diserahkan secara langsung oleh kurir maka dapat dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada tanda terima yang dibuat oleh pengirim.
 - b. Apabila surat-menyurat atau pemberitahuan dikirimkan melalui kantor pos maka dapat dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.

PASAL 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan Memaksa dalam Perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan dari salah satu Pihak (dan/atau hasil dari peristiwa itu) di antaranya termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, peperangan, huru hara, pemogokan umum dan tindakan pemerintah dalam bidang moneter yang mengguncangkan kehidupan perekonomian.
2. Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan Pihak lainnya dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kerja secara tertulis kepada Pihak lainnya.
3. Apabila terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka Para Pihak akan saling berkonsultasi satu dengan yang lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk meminimalkan kerugian dari masing-masing Pihak sebagai akibat dari Keadaan Memaksa.

PASAL 12

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Perjanjian ini dan pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan dan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Segala sengketa, perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan isi dan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak dapat dicapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat bahwa segala sengketa, perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan isi dan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Surabaya.

Paraf Pihak Pertama

--	--	--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--	--	--

PASAL 13
SANKSI DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Para Pihak sepakat dan mufakat bahwa apabila dikemudian hari Pihak Kedua membatalkan Perjanjian ini, maka seluruh pembayaran yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua menjadi hak dan dianggap sebagai pembayar kerugian untuk kepentingan Pihak Pertama.
2. Dengan batalnya Perjanjian ini karena sebab-sebab yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini, maka Pihak Kedua harus segera mengembalikan Objek Perjanjian tersebut kepada Pihak Pertama dalam keadaan tidak rusak, lengkap dan terpelihara dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak batalnya Perjanjian ini.
3. Apabila Objek Perjanjian tidak dikembalikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana disebutkan pada ayat diatas, maka Pihak Pertama akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penarikan Alat kepada Pihak Kedua dan Pihak Pertama diperbolehkan untuk menarik alat tersebut.

PASAL 14
PERUBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan secara tersendiri dalam *addendum* dan/atau amandemen dan/atau lampiran atas Perjanjian ini dan/atau dalam bentuk perjanjian-perjanjian lainnya yang disepakati Para Pihak dari waktu ke waktu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini hanya dapat disesuaikan atau diubah dengan cara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini.

PASAL 15
KETIDAKBERLAKUAN SEBAGIAN

Apabila salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dengan cara apapun berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan ketentuan selebihnya dalam Perjanjian ini tidak terpengaruh atau terbatas dengan cara apapun, dengan ketentuan bahwa dalam hal tersebut Para Pihak harus menggunakan usaha terbaiknya untuk memberlakukan ketentuan yang tidak sah, melawan hukum dan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan mengadakan dan menandatangani ketentuan-ketentuan baru yang sah, sesuai hukum dan dapat dilaksanakan.

PASAL 16
KESELURUHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak dalam kaitannya dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini dan menggantikan setiap perundingan, pernyataan, janji dan perjanjian sebelumnya antara para Pihak dalam kaitannya dengan hal tersebut.

Paraf Pihak Pertama				

Paraf Pihak Kedua				

PASAL 17
KETENTUAN LAIN

1. Judul-judul pada Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini dibuat hanya untuk mempermudah pembacaan bukan merupakan interpretasi dari isi Pasal yang bersangkutan.
2. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing pihak yang menandatangani Perjanjian ini merupakan wakil-wakil yang sah dari masing-masing Pihak sehingga Perjanjian ini merupakan Perjanjian yang sah dan mengikat bagi Para Pihak.
3. Para Pihak sepakat dan menyetujui bahwa apabila dikemudian hari diketahui penandatanganan dari salah satu Pihak adalah bukan pihak yang sah dan berwenang secara hukum dan dalam hal terjadi pemalsuan tanda tangan dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang dirugikan berhak untuk melakukan proses hukum serta menuntut ganti rugi kepada Pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.
4. Perjanjian ini tidak berakhir dengan bubarnya salah satu Pihak atau kedua-duanya, tetapi akan diteruskan oleh perusahaan atau Ahli Waris yang menerima hak dari Pihak yang bubar.

Demikianlah, Para Pihak dengan ini menandatangani Perjanjian ini dengan 2 (dua) rangkap asli, yang masing-masingnya memiliki kekuatan yang sama, pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian depan Perjanjian ini.

Pihak Pertama,
PT. Mutual Bahtera Santoso

Pihak Kedua,
PT. Disa Prima Medika

Nama : **Ribka Paula**
Jabatan : **Direktur**

Nama : **Endang Susilowati**
Jabatan : **Direktur Utama**

Paraf Pihak Pertama				

Paraf Pihak Kedua				

LAMPIRAN 1
DAFTAR PENDUKUNG OBJEK PERJANJIAN
Blood Bank Refrigerator BR 148-4, Transcooler

1. Objek Perjanjian

Objek Perjanjian adalah terdiri dari sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Blood Bank Refrigerator BR 158-4, Transcooler beserta kelengkapannya

2. Penempatan Objek Perjanjian

Pihak Kedua membeli dan menggunakan Objek Perjanjian hanya semata-mata untuk kepentingan medis yaitu untuk kegiatan di PT. Disa Prima Medika

3. Harga Objek Perjanjian

Rincian harga untuk 1 (satu) unit Blood Bank Refrigerator BR 158-4, Transcooler ialah sebesar :

Nama Produk	Harga
Blood Bank Refrigerator BR 158-4, Transcooler	81.801.802
PPN 11%	8.998.198
TOTAL	90.800.000

Sehingga total harga untuk 1 (satu) unit Blood Bank Refrigerator BR 158, Transcooler adalah sebesar **Rp. 90.800.000,- (Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**

3. Tata Cara Pembayaran Objek Perjanjian

Pembayaran dilakukan dengan kesepakatan, sebagai berikut:

- a. Uang muka (*Down Payment*) 90% sebesar **Rp. 81.720.000,- (Delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)** Sebelum barang di kirim.
- b. Sisanya sebesar **Rp. 9.080.000,- (Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah)** dibayarkan 30 (tiga puluh) hari setelah alat diinstal.

Lampiran ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Jual Beli Angsuran Blood Bank Refrigerator BR 158-4, Transcooler No. 502/PJB/X/24 dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pihak Pertama,
PT. Mutual Bahtera Santoso

Pihak Kedua,
PT. Disa Prima Medika

Nama : **Ribka Paula**
Jabatan : **Direktur**

Nama : Endang Susilowati
Jabatan : Direktur Utama

Paraf Pihak Pertama				

Paraf Pihak Kedua				